SEPARACION DE BIENES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

CONYUGES: [redacted] mayor de edad y con domicilio en Galán Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.585.716 de Arauca, y M[redacted]S, mayor de edad y con domicilio en Galán Santander, identificada con la cédula de ciudadanía No. 68.302.412 de Tame Arauca.

[redacted], mayor de edad y con domicilio en San Gil, abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.100.953.686 de San Gil y portadora de la Tarjeta Profesional número 269365 del Consejo Superior de la Judicatura, quien en el presente documento actúa en su calidad de apoderada de [redacted], mayor de edad y con domicilio en Galán Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.585.716 Arauca, de cuarenta y ocho años de edad y I[redacted] ***GALVIS***, mayor de edad y con domicilio en Galán Santander, identificada con la cédula de ciudadanía 68.302.412 de Tame, de cuarenta y cinco años de edad, habiendo contraído Matrimonio Católico el 19 de diciembre de 1993 en la Iglesia Parroquial de Galán Santander, y registrado en la Notaria Única de Galán con el Indicativo Serial Nro. 094550 de la Registradora Nacional del Estado Civil Galán (Santander), con sociedad conyugal vigente, y quien manifestó:

PRIMERO: Que el día el 19 de diciembre de 1993 en la en la Iglesia Parroquial del municipio de Galán Santander, contrajeron matrimonio Catolico, [redacted]L [redacted]***VIS***, y el que fuera registrado con el Indicativo Serial Nro. 094550 de la Registradora Nacional del Estado Civil de Galán, (Santander), copia que se adjunta para ser protocolizada con esta escritura.

SEGUNDO: Que estando en la plenitud de sus capacidades, me han conferido poder de mutuo acuerdo para tramitar la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico y liquidar la sociedad conyugal entre ellos formada como consecuencia del vínculo matrimonial.

TERCERO: Los comparecientes manifiestan que no pactaron capitulaciones.

CUARTO: Existe un inmueble que se relaciona en el Activo Social y algunos pasivos dentro de la sociedad conyugal.

QUINTO: Que de conformidad a sus facultades y por mutuo acuerdo entre sus poderdantes, he elaborado el inventario de activos y pasivos que seguidamente se inserta, manifestando que los mismos son actualmente los únicos bienes que tienen y son propiedad de la sociedad conyugal, al igual que los pasivos que se relacionan.

ACTIVO BRUTO:

PRIMERA PARTIDA: Inmueble ubicado en Galán Santander, identificado con número de matrícula inmobiliaria 302-9745, de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barichara, distinguido así: Lote numero 21 ubicado sobre la carrera siete (7) número cinco, veinticinco (5-25), del perímetro urbano del municipio de Galán Santander, con superficie de seis (6) metros de frente por dieciséis con cincuenta metros (16,50), de fondo para un área total de noventa y nueve metros cuadrados (0-099 M2), y limitado por los siguientes linderos: "oriente, con la

Scanned by CamScanner

carretera peatonal 7 en 6 metros; por el occidente, con el lote No. 14 en 6 metros; por el norte, con el lote No. 20 en 16,50 metros y sur, con el lote No. 22 en 16.50 metros" con **registro catastral No. 01-00-027-001**, consta de un piso así: **Planta primer piso**: con un área construida de 36 M2 que consta de sala-comedor, cocina, baño, patio de ropas y alcoba.

Este inmueble se identifica con el numero predial 010000360004000

TRADICION: Mediante escritura pública número 63 del 28 de junio de 2006 corrida en la Notaria Única de Galán, el municipio de Galán Santander, transfirió a título de donación el Lote numero 21 ubicado sobre la carrera siete (7) número cinco veinticinco (5-25) del perímetro urbano del municipio de Galán Santander, en calidad de subsidio municipal para construir Vivienda de Interés Social, a la señora [redacted]**S** como beneficiaria de dicho subsidio aprobado por FONVIVIENDA según Resolución 080 de junio de 2005. La entidad otorgante construyo sobre el inmueble antes descrito una vivienda de interés social bajo los parámetros del Programa de Construcción de Vivienda los Girasoles con aplicación del subsidio familiar de vivienda.

AVALUO COMECIAL: Este bien ha sido avalado por los cónyuges, según avalúo comercial, en cuarenta millones de pesos M/cte. ($40.000.000) y por la misma suma será adjudicado----------

SUMA DEL ACTIVO LÍQUIDO----------$40.000.000
PRIMERA PARTIDA: ----------$40.000.000
TOTAL DEL ACTIVO LIQUIDO----------$40.000.000

PASIVO SOCIAL Los cónyuges declaran que existe un pasivo social así:

1. Una obligación con la entidad COMULDESA por la suma de tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta pesos m/cte. ($3.344.280).
2. Una obligación con el BANCO AGRARIO por la suma de dos millones quinientos nueve mil seiscientos ochenta y seis pesos M/cte. ($2.509.686).

SUMA DEL PASIVO SOCIAL.....$5.853.966
==========

SEXTO: Que por mutuo consentimiento, han resuelto liquidar la sociedad conyugal que existe entre ellos en razón del matrimonio católico que los cobija, y repartirse los bienes habidos dentro de dicha unión marital en la siguiente forma:-
---

PARTICION: ----------
El cónyuge **J**[redacted]**Z** renuncia a los gananciales que pudieran corresponderle, a favor del otro cónyuge como contribución al mejoramiento de las condiciones económicas para la crianza de sus hijas.
1. Para el cónyuge **J**[redacted] Cero (0) adjudicaciones.--------
---

2. Para la cónyuge **M**[redacted]**S**, el 100% del bien Inmueble ubicado en Galán Santander, identificado con número de matrícula inmobiliaria 302-9745, de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barichara, distinguida así: Lote numero 21 ubicado sobre la carrera siete (7) número cinco, veinticinco (5-25), del perímetro urbano del municipio de Galán Santander, con superficie de seis (6) metros de frente por dieciséis con cincuenta metros (16,50), de fondo para un área

Scanned by CamScanner

total de noventa y nueve metros cuadrados (0-099 M2), y limitado por los siguientes linderos: "oriente, con la carretera peatonal 7 en 6 metros; por el occidente, con el lote No. 14 en 6 metros; por el norte, con el lote No. 20 en 16,50 metros y sur, con el lote No. 22 en 16.50 metros" con registro catastral No. 01-00-027-001, consta de un piso así: Planta primer piso: con un área construida de 36 M2 que consta de sala-comedor, cocina, baño, patio de ropas y alcoba. Este inmueble se identifica con el numero predial 010000360004000. TRADICION: Mediante escritura pública número 63 del 28 de junio de 2006 corrida en la Notaria Única de Galán, el municipio de Galán Santander, transfirió a título de donación el Lote numero 21 ubicado sobre la carrera siete (7) número cinco veinticinco (5-25) del perímetro urbano del municipio de Galán Santander, en calidad de subsidio municipal para construir Vivienda de Interés Social, a la señora _____ como beneficiaria de dicho subsidio aprobado por FONVIVIENDA según Resolución 080 de junio de 2005. La entidad otorgante construyo sobre el inmueble antes descrito una vivienda de interés social bajo los parámetros del Programa de Construcción de Vivienda los Girasoles con aplicación del subsidio familiar de vivienda. AVALUO COMECIAL: Este bien ha sido avalado por los cónyuges, según avalúo comercial, en cuarenta millones de pesos M/cte. ($40.000.000) y por la misma suma será adjudicado.

Valor total adjudicado: cuarenta millones de pesos m/cte. ($40.000.000)

Valor total del Activo Líquido: ----------$40.000.000
Valor total de las adjudicaciones: ----------$40.000.000

SEPTIMO: que por mutuo consentimiento el pasivo social será repartido de la siguiente forma: ----------

Para la señora [redacted], queda obligada a cancelar:

1. Una obligación con la entidad COMULDESA por la suma de tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta pesos m/cte. ($3.344.280).----------
2. Una obligación con el BANCO AGRARIO por la suma de dos millones quinientos nueve mil seiscientos ochenta y seis pesos M/cte. ($2.509.686).

SUMA DEL PASIVO SOCIAL.....$5.853.966

En virtud de que las sumas no son iguales para las partes, el señor [redacted] manifiestan que renuncian a cualquier acción legal que les pueda llegar a corresponder por la diferencia que resulta en la presente adjudicación bien sea como gananciales o porción conyugal-
----

OCTAVO: Teniendo en cuenta que en la presente liquidación los cónyuges por mutuo acuerdo, y que los activos se encuentran en cuarenta millones de pesos ($40.000.000) y los pasivos ascienden a cinco millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y seis pesos m/cte. ($5.853.966); por tanto se adjudica como han acordado los cónyuges.

NOVENO: Que a partir de la fecha declaran liquidada la sociedad conyugal que existió entre ellos por el acto de su matrimonio, y que se declaran a paz y salvo por concepto de esta.

Scanned by CamScanner

DECIMO: Que renuncian a cualquier reclamación ya sea judicial o extrajudicial que se pueda presentar por concepto de la sociedad conyugal que existió por su matrimonio.

UNDECIMO: Que cualquier bien o bienes que pudiesen ingresar al haber social y que no hayan sido objeto de la presente partición los cónyuges de común acuerdo renuncian a reclamar sobre ellos en un futuro, después de corrida la presente escritura el que se considera como propio de cada cónyuge en cabeza de quien se encuentre.

Del Señor Notario,
Respetuosamente,

La apoderada,

Scanned by CamScanner

Señores

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE SAN GIL

E. S. D.

Ref.: PODER

xxxxx, *persona mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de San Gil, identificado con cédula de ciudadanía número 91.071.260 de San Gil, por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial amplio y suficiente, a la doctora* ***MARTHA KATHERINE CARDENAS VILLAMIZAR****, mayor de edad, residente en la ciudad de San Gil, portadora de la tarjeta profesional No. 22.0548 del C. S. de la J, e identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.100.953.376 expedida en la ciudad de San Gil, con oficina en la carrera 10 No. 9-31, oficina 106, para que me represente dentro de* ***LA DECLARACION DE EXISTENCIA DE UNION MARITAL DE HECHO Y*** *respectiva,* ***DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL****, por mutuo acuerdo con la señora* ***MARY LUZ URIBE CHACON****, con C.C. No. 37.893.306 de San Gil.*

Nuestra apoderada queda investida con las facultades generales señaladas en la ley las especiales de recibir transigir, sustituir.

Sírvase reconocer a mi poderdante para los efectos del presente mandato.

Del señor Notario, con todo respecto.

Atentamente,

[redacted]

C.C No. 91.071.260 de San Gil.

Acepto,

[redacted]

C.C. 1.100.953.376. de San Gil

T.P. No. 22.0548 del C. S de la Judicatura

Scanned by CamScanner